胡珠荣房屋拆除工程“5•24”物体打击事故调查报告

2020年5月24日，位于佛山市三水区乐平镇三江古灶村西区新北巷4号发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，成立由三水区应急管理局牵头区公安分局、区纪委监委、区住房城乡建设和水利局、区农业农村局、区人力资源和社会保障局、区总工会、乐平镇政府等单位组成事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）自建房基本情况。

该自建房座落于佛山市三水区乐平镇三江古灶村西区新北巷4号，所有人为胡珠荣，房屋取得了《集体土地使用证》，证号：佛三集用（2015）第02******，土地使用权类型为农村宅基地，使用权面积90平方米。

（二）相关人员基本情况。

1.胡珠荣（屋主），男，汉族，出生于1978年1月29日，户籍所在地:广东省佛山市南海区官窑镇******，身份证号码:

4406821978******。是房屋拆除工程的定作人。

2.尹建平（承揽人），男，汉族，出生于1975年2月6日，户籍所在地：湖南省攸县渌田镇******，身份证号码：4302231975******。

3.梁树桂（排栅搭建工人），男，汉族，出生于1977年2月6日，户籍所在地：广西容县松山镇寻阳村******，身份证号码：4525251977******。

4.邹福兵（召集人），男，汉族，出生于1972年2月28日，户籍所在地：四川省蓬溪县蓬南镇凤翔村******，身份证号码：5109211972******。

5.肖祥亮（死者）、邹福军、邹福建、苏小杰四人为邹福兵工友，由邹福兵召集。

（三）承揽情况。

1. 胡珠荣与尹建平口头约定，以1.7万元的价格由尹建平负责拆除房屋。胡珠荣要求尹建平拆除房屋前搭建排栅，二楼以上采用人工方式拆除，一楼由尹建平用挖机拆除，并由尹建平清运拆除后的建筑垃圾。事故发生时双方未签订相关合同，未支付任何相关费用。（其中排栅搭建费用2600元，人工拆除费用10680元，尹建平获得一楼房屋拆除和清运垃圾费用3720元，并获得房屋拆除后废旧钢筋的处理权。）

2.尹建平与梁树桂口头约定，以2600元的价格，搭建房屋东面和西面两侧的排栅。事故发生时，未支付任何费用，未明确费用由胡珠荣或尹建平支付。

3.尹建平与邹福兵口头约定以60元/平方米的价格，由邹福兵以人工拆除的方式拆除二楼以上的部分，拆除费用10680元。事故发生时，未支付任何费用，未明确费用由胡珠荣或尹建平支付。

4.肖祥亮（死者）、邹福军、邹福建、苏小杰、邹福兵五人为亲友和老乡的关系，房屋拆除完工后，根据工时，五人平分10680元。

（四）事故现场基本情况。

事故现场为四层红砖楼房，楼房高约12米，四楼为楼梯间，楼梯间高约3米。楼房东面、北面已搭建单层排栅。楼梯间顶层已拆除完毕，楼梯间南面有一跌落水泥梁，水泥梁长约4米。水泥梁附近有用于热切割的氧气和液化石油气管。现场未见安全帽等劳保用品。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2020年5月24日15时许，肖祥亮、邹福军、邹福建、苏小杰四人进行拆楼作业。邹福军在4楼北面的排栅处拆除四楼楼梯间的墙体，邹福建、苏小杰二人用风炮机拆除位于楼梯间南面的三楼水泥地板。肖祥亮在三楼整理用于热切割的氧气和液化石油气管时，被四楼楼梯间上的水泥梁跌落砸中头部。事故发生后，邹福军、邹福建、苏小杰立即组织救援，但因水泥横梁较重，未能挪开压在肖祥亮头部的水泥横梁。在现场进行监管的屋主胡珠荣立即拨打了报警电话。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报及应急处置情况

15 时 10 分许，接到报警后，乐平派出所、乐平专职消防队、区消防救援大队立即赶赴现场处置。消防人员移除压在肖祥亮身上的水泥横梁后，采用绳降的方式将肖祥亮从三楼转移至地面。经现场 120 急救人员抢救无效，宣布死亡。

2.地方政府及相关部门应急处置情况

三水区、乐平镇党委、政府接到事故信息报告后，立即启动应急响应，迅速组织区应急、住建、农业农村，乐平镇政府等单位按照职能职责，赶赴现场开展事故调查和善后处理等工作。

3.事故善后处置情况

死者家属与相关责任方就赔偿金额未能达成一致，经乐平镇政府多次协调，屋主胡珠荣先期垫付了死者家属 12 万元丧葬费，并签订了《协议书》，死者家属提出死者的后续赔偿将通过司法途径解决。

4.应急处置评估结论

三水区、乐平镇党委、政府决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）胡珠荣房屋拆除工程“5•24”物体打击事故造成 1 人死亡，死亡人员情况如下:

死者：肖祥亮，男，汉族，1967年10月20日出生，户籍所在地：四川省蓬溪县群利镇******，身份证号码：5109211967******。

（二）本次事故目前造成直接经济损失为12万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

肖祥亮安全意识淡薄，在未观察确认周围环境安全的情况，靠近四楼楼梯间附近整理物品，被楼梯间的水泥横梁跌落打击头部死亡。

（二）间接原因

1.胡珠荣将房屋拆除工程违规交给不具备相应资质的个人尹建平，未对施工人员进行安全技术交底，现场安全管理混乱，对施工现场检查发现的问题督促整改落实不到位，未能及时制止现场作业人员的违规作业行为。

2.尹建平作为工程承揽人，未制定房屋拆除施工方案，将部分工程交给不具备相应资质的个人邹福兵等人，未对施工现场进行全程监管。

3.邹福兵、肖祥亮、邹福军、邹福建、苏小杰作为共同承揽人，未制定房屋拆除施工方案，五人均没有参加过岗位操作规程和安全技能方面的教育和培训，且安全意识淡薄，作业时未佩戴安全帽等防护用品。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定：胡珠荣房屋拆除工程“5•24”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.肖祥亮未取得合法的施工资质，未接受岗位安全操作规程和安全技能培训，未佩戴安全帽等防护用品，对事故的发生负有责任。

2.胡珠荣未严格把关承揽人的施工资质，未对施工人员进行安全技术交底，施工现场未做好安全监管，对事故的发生负有责任。

3.尹建平作为不具备相应资质的个人，违规承揽房屋拆除工程并将部分工程交给不具备资质的个人，未制定房屋拆除施工方案，施工现场未做好安全监管，对事故的发生负有责任。

4.邹福兵作为召集人，未取得合法的施工资质，未制定房屋拆除施工方案，施工现场未做好安全监管，未接受岗位安全操作规程和安全技能培训，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1.肖祥亮，作为责任人，因在事故中死亡，免予追究责任。

2.胡珠荣作为责任人，根据《国家安全监管总局办公厅关于界定生产经营单位和生产经营活动问题的复函》，生产经营活动是以营利为目的，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。胡珠荣计划自建房建成后用于自住，而非将房屋用于营利，因此不属于《安全生产法》调整的生产经营单位，

不适用于《安全生产法》第一百零九条的处罚规定。建议由乐平镇政府对其进行行政处理。

3.尹建平作为责任人，违规承揽房屋拆除工程并将部分工程交给不具备资质的个人，施工现场未做好安全监管，建议由乐平镇政府对其进行行政处理。

4.邹福兵作为责任人，未取得合法的施工资质，施工现场未做好安全监管，未接受岗位安全操作规程和安全技能培训，建议由乐平镇政府对其进行行政处理。

六、事故防范措施及建议

为应对和防范类似事故的发生，按照行业主管和属地监管原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）落实属地管理责任。由乐平镇国土城建和水务局责令胡珠荣消除自建房安全隐患，取缔非法施工，委托有资质的施工单位方可开展施工作业；责令邹福兵、邹福军、邹福建、苏小杰等人在不具备相关资质条件下，不得承接相关工程及组织施工。

（二）按照“四不放过”的原则，区、镇（街道）相关单位吸取事故教训，开展安全警示教育，切实提高相关作业人员安全生产意识，采取可靠的安全防护措施，防范类似事故发生。

（三）乐平镇政府要吸取事故教训，举一反三，加强对辖区内的农村自建、翻新房建筑工程安全巡查监管力度，督促自建房工程加强安全管理，认真排查治理事故隐患，防止类似事故发生。

胡珠荣房屋拆除工程“5•24”

物体打击事故调查组

2020年7月21日